

Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 8Cob/200/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3710206478
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Natália Čekanová
ECLI: ECLI:SK:KSTN:2012:3710206478.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Čekanovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Jozefa Janíka v právnej veci žalobcu: PROGRAM spol. s r.o., so sídlom Brnianska 10, Trenčín, IČO: 17 640 415, právne zastúpeného D.. P. E. H., advokátkou so sídlom F. H. XXX/XX, W. proti žalovanému: Q., F., T., právne zastúpeného: D.. C. C., advokát, spol. s r.o. so sídlom R. 34X/X, H. T. o zaplatenie 663 878,37 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica č.k. 9Cb/187/2010-187 zo dňa 10. novembra 2011 takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa **p o t v r d z u j e .**

Žalovaný je **p o v i n n ý** zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenie vo výške 1 755,30 eur k rukám jeho advokátky D.. P. E. H., a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Dovolanie sa **p r i p ú š ť a .**

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom vyhovel žalobe a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 663 878,37 eur a nahradiť mu trovy konania vo výške 9 382,02 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vychádzal zo zistenia, že žalobca a žalovaný uzavreli dňa 12.12.2007 zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorou sa žalovaný ako spoločník obchodnej spoločnosti BIATEC s.r.o. s obchodným podielom 50 % zaviazal previesť svoj obchodný podiel na žalobcu za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 22 500 000,- Sk. V čl. VII predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tom, že podľa § 17 a nasl. Obch. zák. je obsah ustanovení zmluvy o prevode obchodného podielu predmetom obchodného tajomstva. Ďalej sa dohodli, že predmetom obchodného tajomstva sú tiež ďalšie skutočnosti obchodnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikaním v obchodnej spoločnosti BIATEC s.r.o. Púchov, ktoré sú prevodcovi ako konateľovi spoločnosti v čase prevodu obchodného podielu známe, resp. boli mu ako konateľovi spoločnosti počas výkonu tejto funkcie dostupné. Tieto údaje je prevodca oprávnený zverejniť (použiť) a to v termíne najskôr po uplynutí piatich rokov od podpisu tejto zmluvy. Prevodca sa zároveň zaväzuje, že v tomto termíne 5 rokov od podpísania tejto zmluvy nebude vykonávať (či už ako jediný spoločník, alebo spoločník s účasťou v inej obchodnej spoločnosti), činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier v zmysle § 3 ods. 2 písm. d/ - hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, písm. e/ - hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení a videohry, písm. g/ - hazardné hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmena a - f citovaného zákona č. 171/2005 Z. z. (§ 3 ods. 1 iné nepomenované hazardné hry). V prípade porušenia povinností dohodnutých v tomto článku zmluvy je prevodca povinný zaplatiť nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20.000.000,- Sk. Z dokazovania vykonaného oboznámením sa s obsahom spisu, so žalobou,

s výpismi z obchodného registra, so zmluvou o prevode obchodného podielu uzatvorenou medzi účastníkmi dňa 12.12.2007, s výpisom z Obchodného registra spoločnosti LUNIKOM s.r.o., VENTURA, s.r.o., BIATEC spol. s.r.o., pripojenými spismi Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici POZ XXXXX-XXXX, POZ XXXXX-XXXX, POZ XXXXX-XXXX, POZ XXXXX-XXXX, pripojeným spisom Okresného súdu v Trenčíne 29Cbr 43/2007, výsluchmi účastníkov konania, svedkov E. R. a O.. D. E., oboznámením zápisu z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti BIATEC spol. s.r.o. zo dňa 21.12.2007 a 12.12.2007, zoznamu prevádzkovateľov hazardných hier k 31.04.2011, zoznamom MFSR o udelení individuálnych licencií za obdobie 2004-2011, správy MF SR zo dňa 14.07.2011, MÚ Púchov zo dňa 14.07.2011, listu BIATEC s.r.o. zo dňa 11.12.2009, oznámenia o zrušení spoločnosti BIATEC s.r.o., listu MÚ Prievidza zo dňa 04.08.2011 a listu žalovaného zo dňa 16.02.2009 a 21.11.2008 mal za preukázané, že žalovaný porušil zmluvnú povinnosť dojednanú v čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu tým, že vykonával činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier, a to jednak ako fyzická osoba, ale aj ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti LUNIKOM s.r.o. Súd prvého stupňa porušenie zmluvnej povinnosti vzhliadol v troch konaniach žalovaného, a to : 1) v podaní prihlášok na registráciu ochranných známk BIATEC a MONACO CLUB v triede 41 (Niceského triedenia), do ktorej spadajú aj hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. d), e), g) zák. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31.12.2007, ktoré prihlášky podával žalovaný v zastúpení advokátskou kanceláriou v prvom prípade (BIATEC) ako fyzická osoba a v druhom prípade ako konateľ a spoločník LUNIKOM s.r.o., 2) v písomných výzvach žalovaného listami zo dňa 21.11.2008 a 16.02.2009 adresovaných spoločnosti BIATEC s.r.o. (ktorá zanikla dňom 03.07.2010 v dôsledku zlúčenia so žalobcom), ktorými žalovaný uvedenú spoločnosť vyzval, aby sa bez jeho výslovného súhlasu zdržala akéhokoľvek používania tohto označenia alebo označenia zameniteľného pre rovnaké alebo podobné služby, pre ktoré má on zaregistrovanú ochrannú známku, najmä prevádzkovania hracích automatov, prevádzkovania priestorov s hracími automatmi, hrania o peniaze, prevádzkovania kasín. Ďalej vyzval spoločnosť, aby sa bez jeho výslovného súhlasu zdržala akéhokoľvek používania tohto označenia v spojení s týmito službami, najmä ho umiestňovala na výherné prístroje, videohry, iné zariadenia slúžiace na prevádzkovanie a vykonávanie hazardných hier, ponúkala ho alebo uvádzala na trh služby pod týmto označením alebo používala toto označenie v súvislosti s hazardnými hrami v obchodnom styku, korešpondencii alebo reklame, 3) v návrhu žalovaného adresovanom spoločnosti BIATEC s.r.o. listom zo dňa 21.11.2008 ktorým žalovaný vyzval túto spoločnosť na uzavretie licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky BIATEC registrovanej v triede 41. Súd prvého stupňa konštatoval, že žalovaný vyššie uvedenou činnosťou bránil žalobcovi (resp. jeho právnenému predchodcovi - spoločnosti BIATEC s.r.o.) vo vykonávaní podnikania v oblasti prevádzkovania hazardných hier, pričom využíval monopol nedobromyseľne získaným zápisom slovnnej ochrannej známky BIATEC (na základe žiadosti žalovaného zo dňa 20.03.2008), totožnej s obchodným menom spoločnosti BIATEC s.r.o., ktorá vznikla podstatne skôr - dňa 24.11.1993 a pod značkou BIATEC prevádzkovala hazardné hry na základe povolenia od MF SR. Za právne bezvýznamné považoval súd prvého stupňa to, že ochranná známka bola žalovanému následne rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 24.06.2009 z registra ochranných známk vymazaná, a že k uzavretiu licenčnej zmluvy nedošlo. Podľa jeho názoru totiž rozhodujúcou bola skutočnosť, že žalovaný vyššie uvádzanú činnosť vykonal a to nesporne v oblasti prevádzkovania hazardných hier, čím porušil dojednanie obsiahnuté v čl. VII zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 12.12.2007. Pokiaľ sa žalovaný v konaní bránil tým, že on hazardné hry neprevádzkoval a nevykonával, a to ani ako fyzická osoba (keďže takú činnosť môže vykonávať len právnická osoba so sídlom na území SR na základe udelennej licencie), a ani prostredníctvom obchodnej spoločnosti LUNIKOM s.r.o., v ktorej je spoločníkom, a teda z jeho strany nedošlo k porušeniu záväzku zo zmluvy o prevode obchodných podielov, súd prvého stupňa poukázal na tú skutočnosť, že žalovaný sa v čl. VII zmluvy o prevode obchodných podielov zaviazal nevykonávať činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier v zmysle § 3 ods. 2 písm. d), e), g) zák. 171/2005 Z.z., čiže nielen k tomu, že nebude prevádzkovať hazardné hry ako také. Zdôraznil, že pojem „vykonávať činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier je pojmom širším než je samotný pojem - prevádzkovať hazardné hry. Vyplýva to aj z § 1 zák.č. 171/2005 Z.z., ktorý definuje predmet a účel zákona, ktorý upravuje podmienky prevádzkovania hazardných hier, práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov, podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier a dozor nad prevádzkovaním hazardných hier. Účelom zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich. Pojem oblasť hazardných hier je použitý aj priamo v § 10 ods. 2 písm. c/ a § 3 písm. a/, d/ tohto zákona. Žalovaný sa teda zaviazal k tomu, že nebude vykonávať

činnosť v tejto oblasti, teda nielen k tomu, že nebude prevádzkovať uvedené hazardné hry. Pojem prevádzkovanie hazardných hier je definovaný v § 2 zák.č. 171/2005 Z.z. platného v čase uzatvorenia zmluvy. Tento význam zmluvne dohodnutej povinnosti v čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu musel byť žalovanému v čase uzatvorenia tejto zmluvy známy, nakoľko žalovaný bol odborne zdatný v tejto oblasti, dlhodobo v nej podnikal, bol spoločníkom a konateľom spoločností, ktoré mali v predmete tento druh podnikania a preto musel byť znály aj právnych predpisov v tejto oblasti. Žalovaný sa teda nemôže účinne brániť neznalosťou pomerov v tejto oblasti ani neznalosťou obchodných zvyklostí. Toto ustanovenie zmluvy a jeho výklad tohto je jasný a jednoznačný a musel byť v zmysle § 266 ods. 1 Obch. zák. obom stranám a najmä žalovanému známy. Nie je teda ohľadne jeho výkladu potrebné aplikovať odseky 2, 3, 4 ustanovenia § 266 Obch. zák. V tomto súd považoval obranu žalovaného za účelovú. Nezanedbateľnou v tejto súvislosti je aj výpoveď svedka p. R., ktorý vypovedal, že býva obchodnou zvyklosťou a zaužívaným zvykom v tejto oblasti, že ak niekto predáva firmu, predáva ju aj s obchodným názvom, bez ohľadu na to, či je registrovaná alebo neregistrovaná s ochrannou známkou. Ostatné, prípadné iné postupy, sú špekulatívne. Obaja vypočítaní svedkovia, teda E. R. a O.. D. E., ako aj konateľ žalobcu jednoznačne deklarovali, že v tejto oblasti je význam obchodného mena veľmi dôležitý a má značnú majetkovú i nemajetkovú hodnotu, pričom používanie obchodného názvu resp. označenia je nepochybne späté s oblasťou prevádzkovania hazardných hier. Žalovaný si toho vzhľadom k jeho dlhoročnému pôsobeniu v tejto oblasti musel byť vedomý. Súd prvého stupňa vzhľadom na zistený skutkový stav vyvodil záver, že nakoľko žalovaný ako fyzická osoba, aj ako spoločník LUNICOM s.r.o. porušil zmluvnú povinnosť nevykonávať v lehote 5 rokov od podpísania zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2007 činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier, žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške 20 000 000,- Sk, teda 663 878,37 eur v platnej mene, a to v zmysle ust. § 544 Obč. zák. v spojení s čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal náhradu trov konania vo výške 33 193,50 eur za zaplatený súdny poplatok a náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 9 382,02 eur.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie. Uviedol, že súd prvého stupňa na základe vykonaného dokazovania dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobu zamietne a prizná mu náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania. Súdu prvého stupňa vytykal, že pri svojom rozhodovaní nevenoval náležitú pozornosť dojednaniu v čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2007, keď si neujasnil, čo zmluvné strany mienili zabezpečiť zmluvnou pokutou. Vyjadril presvedčenie, že on sa v uvedenom článku zmluvy o prevode obchodných podielov zaviazal len k tomu, že nebude ako jediný spoločník alebo spoločník s účasťou v inej obchodnej spoločnosti vykonávať činnosti v zmysle § 3 ods. 1, 2 zák. 171/2005 Z.z. K ničomu inému, teda ani k tomu, že nebude podávať prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, sa voči žalobcovi nezaviazal, preto z jeho strany nemohlo dôjsť k porušeniu povinnosti, ako to nesprávne vyvodil prvostupňový súd. Zdôraznil, že pre platnosť dojednania zmluvnej pokuty je nevyhnutná určitým spôsobom identifikovaná povinnosť, ktorá je zmluvnou pokutou zabezpečovaná, resp. porušením ktorej vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. V danom prípade bolo teda potrebné, aby zmluvné strany v dohode o zmluvnej pokute presne určili, čo sa pod porušením zmluvnej povinnosti bude rozumieť. V žiadnom prípade sa nestotožnil s výkladom pojmu „činnosť“ v oblasti prevádzkovania hazardných hier tak, ako ho prezentoval súd prvého stupňa a založil na ňom záver svojho rozhodnutia. Bol toho názoru, že taký výklad pojmu „činnosť“ je neurčitý a nezrozumiteľný, takže dojednanie čl. VII je absolútne neplatné podľa § 37 Obč. zák. Zdôraznil, že svoj záväzok z čl. VII nevykonávať či už ako jediný spoločník alebo spoločník s účasťou v inej obchodnej spoločnosti činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa § 3 ods. 1, 2 zák. 171/1995 Z.z. doposiaľ neporušil, preto nárok uplatňovaný žalobcom proti nemu nie je opodstatnený. V tejto súvislosti poukázal na výkladové pravidlá prejavu vôle vyplývajúce z ust. § 266 Obch. zák. a na výpoveď konateľa žalobcu O.. R. H., z ktorej vyplynulo, že účelom dojednania čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu bola ochrana hracích miest BIATEC-u, aby nedošlo k ich úbytku v dôsledku novej činnosti jeho - žalovaného, pričom O.. H. za podnikanie podľa zák. 171/2005 Z.z. považoval nesprávne aj jeho žiadosť o zápis ochrannej známky. Súdu prvého stupňa vytykal, že takto prezentovaný výklad zo strany žalobcu si osvojil bez ohľadu na skutočnosť, že zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách striktné stanovuje podmienky prevádzkovania hazardných hier a presne vymedzuje, že pri splnení zákonom stanovených pravidiel ich môžu prevádzkovať len právnické osoby. S prihliadnutím na tieto zákonom stanovené podmienky a uzročený so svojim záväzkom podľa čl. VII nevykonávať či už ako jediný

spoločník alebo spoločník s účasťou v inej obchodnej spoločnosti činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa vyššie citovaného zákona, vyjadril presvedčenie, že svoj záväzok zo zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2007 neporušil. K porušeniu záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou nemohlo dôjsť len tým, že ako fyzická osoba požiadal na svoje meno o zápis ochrannej známky do registra ochranných známk, Ďalej uviedol, že a na vykonávanie činnosti v oblasti prevádzkovania hazardných hier spoločnosť LUNICOM, s.r.o., v ktorej je spoločníkom, licenciu nemala a takú činnosť nemá v predmete podnikania. On ako fyzická osoba takú činnosť v zmysle platných právnych predpisov nemohol vykonávať. V závere svojho odvolania poukázal na skutočnosť, že súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní neaplikoval aj ust. § 300 a § 301 Obch. zák., dopĺňujúce právnu úpravu § 544 a nasl. Obč. zák., umožňujúcu v § 301 Obch. zák. použitie moderačného práva v prípade neprimerane vysokej zmluvnej pokuty.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť ako vecne správny. Uviedol, že pokiaľ si súd prvého stupňa osvojil jeho tvrdenia, a nie argumentáciu žalovanej strany, pričom svoje rozhodnutie náležite po vykonanom dokazovaní a vyhodnotení dôkazov odôvodnil, neznamená to, že právo žalovaného na spravodlivý proces bolo porušené. Zdôraznil, že súd prvého stupňa sa v odôvodnení napadnutého rozsudku komplexne vysporiadal s námietkami žalovaného, ktoré sú aj základom odvolania a žiadnu spornú otázku neoponechal ako nezodpovedanú. Ak sa aj žalovaný nestotožňuje so skutkovými zisteniami a právnymi názormi súdu prvého stupňa, neznamená to, že závery prvostupňového súdu sú nedôvodné, resp. arbitrárne. Zároveň si uplatnil a vyčíslil trovy odvolacieho konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 1 755,30 eur, a to za písomné vyjadrenie advokátky k odvolaniu.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods.1 O.s.p. v rozsahu podaného odvolania, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je opodstatnené a že napadnutý rozsudok je potrebné potvrdiť ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Žalovaný založil dôvody svojho odvolania predovšetkým na tvrdení, že záväzok zo zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2007 obsiahnutý v čl. VII tak, ako je tam vymedzený, neporušil, a že pokiaľ súd prvého stupňa vyložil dojednanie v čl. VII tak, že pod pojmom „vykonávanie činnosti v oblasti prevádzkovania hazardných hier“ je potrebné rozumieť nielen samotné prevádzkovanie hazardných hier právnickou osobou s jeho majetkovou účasťou, ale aj jeho úkony ako fyzickej osoby spočívajúce v zaregistrovaní ochrannej známky na úrade priemyselného vlastníctva, taký záver je nesprávny, lebo on hazardné hry neprevádzkoval ani ako fyzická osoba (čo ani nemohol vzhľadom na právnu úpravu), ani prostredníctvom majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti, a samotné zaregistrovanie ochrannej známky na jeho meno nebolo porušením záväzku z predmetnej zmluvy.

Odvolací súd sa s argumentáciou žalovaného nestotožnil. Pokiaľ ide o ním namietanú skutočnosť, že záväzok nevykonávať činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier bol jeho záväzkom výlučne v pozícii spoločníka obchodnej spoločnosti, a nie jeho záväzkom ako fyzickej osoby, odvolací súd zdôrazňuje, že nesporne išlo o záväzok žalovaného ako fyzickej osoby, keďže spoločníkom obchodnej spoločnosti môže byť len fyzická alebo právnická osoba. Záväzok žalovaného v čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu sa totiž netýkal činnosti obchodných spoločností, v ktorých bol žalovaný spoločníkom, ale viazal sa priamo na žalovaného ako fyzickú osobu s majetkovou účasťou v obchodnej spoločnosti, ktorý ako bývalý spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti BIATEC podnikajúcej v predmete činnosti prevádzkovanie hazardných hier, bol v tomto druhu podnikania odborne zdatný a znalý príslušných právnych predpisov a svojou činnosťou v uvedenej oblasti by mohol po dobu piatich rokov (počas ktorej platilo obmedzenie podľa čl. VII) ovplyvniť trh v tejto oblasti. Možno síce súhlasiť s tvrdením žalovaného, že samotným zaregistrovaním ochranných známk BIATEC a MONACO CLUB ešte nedošlo k žiadnemu porušeniu záväzku z jeho strany vyplývajúceho z čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu, avšak porušeniu uvedeného záväzku už nasvedčovala žiadosť žalovaného o zaregistrovanie ochrannej známky v spojení s ďalšími jeho úkonmi spočívajúcimi v tom, že po získaní ochrannej známky vyzval listami zo dňa 21.11.2008 a 16.09.2009 spoločnosť BIATEC s.r.o. (právneho predchodcu žalobcu) na zdržanie sa používania tohto označenia pre rovnaké alebo podobné služby v oblasti prevádzkovania hazardných hier a s ochrannou známkou udelenou pre túto oblasť činnosti začal

obchodovať, keď navrhol žalobcovi (jeho predchodcovi BIATEC s.r.o.) listom z 21.11.2008 uzavretie licenčnej zmluvy.

Odvolací súd sa stotožňuje s názorom prvostupňového súdu aj ohľadom výkladu pojmu „vykonávať činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier“ v zmysle § 3 ods. 2 písm. d), e), g) zák. 171/2005 Z.z. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pojem činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier môže zahŕňať aj iné úkony, ako je samotné prevádzkovanie hazardných hier. K týmto „iným“ úkonom v uvedenej oblasti podnikateľskej činnosti možno zaradiť konanie žalovaného, ktorý po tom, čo nedobromyseľne získal ochrannú známku v triede 41 (hazardné hry), neponechal si ju pre seba „len tak“, ako to tvrdil, alebo do budúcnosti pre svoje deti, ale začal konať - vyzval predchodcu žalobcu (spoločnosť BIATEC s.r.o.) v podstate na zdržanie sa používania jej obchodného mena (BIATEC) v oblasti prevádzkovania hazardných hier a navrhol jej obchod - uzavretie licenčnej zmluvy v zmysle § 508 Obch. zák.

Odvolací súd dospel v zhode s prvostupňovým súdom k záveru, že týmto konaním žalovaný porušil svoj záväzok obsiahnutý v čl. VII zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2007. Žalovaný vyššie uvedenými úkonmi vykonával činnosť v danej oblasti, a nie je vôbec podstatné, že neprevádzkoval hazardné hry ako také, pretože zmluvná pokuta bola dojednaná nie pre prípad, že by žalovaný osobne alebo prostredníctvom majetkového účastenstva v obchodnej spoločnosti prevádzkoval hazardné hry, ale pre prípad, ak by vykonával činnosť v oblasti prevádzkovania hazardných hier. Žalovaný svojou činnosťou v rozpore s dojednaním v čl. VII nielenže obmedzil žalobcu (jeho predchodcu) v oblasti prevádzkovania hazardných hier, ale v tejto oblasti začal s ochrannou známkou týkajúcou sa hazardných hier obchodovať, keď navrhoval spoločnosti BIATEC s.r.o. uzavretie odplatnej licenčnej zmluvy. Pojem „vykonávanie činnosti v oblasti hazardných hier“ je aj podľa názoru odvolacieho súdu dostatočne jasný a zrozumiteľný, takže zmluvná pokuta bola dojednaná platne, v súlade s ust. § 544 Obč. zák.

Odvolací súd nevzhliadol v tomto štádiu konania ani dôvody pre použitie moderačného práva obsiahnutého v ust. § 301 Obch. zák., na ktoré poukazoval žalovaný vo svojom odvolaní. Z ust. § 301 Obch. zák. vyplýva, že neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl. Odvolací súd konštatuje, že žalovaný potrebu aplikácie ust. § 301 Obch. zák. nezdôvodnil a z dôkazov vykonaných pred súdom prvého stupňa nevyplynuli žiadne skutočnosti, s prihliadnutím na ktoré by bolo možné súdnym rozhodnutím dohodnutú zmluvnú pokutu znížiť.

Odvolací súd preto napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p., pričom v podrobnostiach odkazuje na jeho odôvodnenia.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 1 755,30 eur, spočívajúcich v odmene advokátky za písomné vyjadrenie k odvolaniu 1 747,89 eur + paušálna náhrada 7,41 eur podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z.

Odvolací súd podľa § 238 ods. 3 O.s.p. pripustil proti tomuto rozsudku dovolanie. Za otázku po právnej stránke zásadného významu považoval výklad pojmu „vykonávanie činnosti v oblasti prevádzkovania hazardných hier“ z hľadiska toho, či pod týmto pojmom treba rozumieť výlučne samotné prevádzkovanie hazardných hier alebo či tento pojem zahŕňa aj iné konanie, a to (ako v predmetnej veci) aj úkony žalovaného spočívajúce vo výzvach adresovaných predchodcovi žalobcu spoločnosti BIATEC s.r.o. na zdržanie sa akéhokoľvek používania označenia BIATEC v oblasti prevádzkovania hazardných hier a v návrhu na uzavretie licenčnej zmluvy za používanie ochrannej známky BIATEC registrovanej pre účely prevádzkovania hazardných hier.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.